

**CONVOCATORIA PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA CON DESTINO
AL MERCADO REGULADO**

PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO

PERÍODO: 1 DE ENERO DE 2027 O FECHA DE REGISTRO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2027

POPAYÁN, FEBRERO DE 2026

CODIGO DE CONVOCATORIA: CP-CEOC2026-002

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	4
1. OBJETO	4
2. PROPONENTES	4
3. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO	4
4. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS	4
5. CRONOGRAMA DEL PROCESO	5
6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES	5
7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES	5
8. VALIDEZ DE LA PROPUESTA	5
9. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES	5
10. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR	6
10.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO	6
10.2 ENERGÍA REQUERIDA	6
10.3 SITIO DE ENTREGA	6
10.4 MODALIDAD DE COMPRA	6
10.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR	6
11. RESUMEN DEL PRODUCTO	7
PRODUCTO 1 – CURVA HORARIA / CURVA PLANA	7
12. PROPONENTES POR CALIFICAR	8
13. REQUISITOS HABILITANTES.....	8
14. CONDICIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS.....	10
14.1 PRODUCTO.....	10
14.2 PRECIO DE LA PROPUESTA.....	11
14.3 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.....	11
14.4 FORMA DE PAGO.....	12
15. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS	12
15.1 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES	13
15.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES.....	14
16. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN	14
17. CONSIDERACIONES ADICIONALES	14
17.1 ACEPTACIÓN	14
17.2 PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN	14
17.3 RESERVA ESPECIAL	14
17.4 OFERTA MERCANTIL.....	15

ANEXO NO. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN	16
ANEXO NO. 2 - CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE CROM1	18
ANEXO NO. 3 OFERTA MERCANTIL	19
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL	19
ANEXO 4 - DISTRIBUCIÓN HORARIA	32
ANEXO 5 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO	33
ANEXO 6 - PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES VENDEDOR	34

INTRODUCCIÓN

Compañía Energética de Occidente SAS ESP (En adelante CEO), es una Sociedad por Acciones Simplificada, de carácter privado, constituida como empresa de Servicios Públicos Domiciliarios, sometida al régimen jurídico de las Leyes 142 y 143 de 1994, domiciliada en la Ciudad de Popayán (Cauca), debidamente registrada ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) como Agente Distribuidor, Comercializador y Generador de energía eléctrica.

La presente invitación para ofertar energía y potencia eléctricas para atender su mercado regulado, en el período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027, y la relación jurídica que surja de la misma, se sujetan a la Ley Colombiana y a las Resoluciones expedidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) vigentes a la fecha de vencimiento del plazo para presentar la Oferta Mercantil, en especial las Resoluciones CREG 134 de 2013, 80 de 2019, 130 de 2019 y 101-033 de 2023, o aquellas que las modifiquen y/o adicionen.

1. OBJETO

CEO invita a los interesados a presentar Oferta Mercantil para atender el suministro de energía y potencia eléctrica del Mercado Regulado, incluyendo las pérdidas en el Sistema de Transmisión Nacional, para el período comprendido desde el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027, según los términos y condiciones descritos en la presente convocatoria pública y especialmente en los productos definidos en este documento.

2. PROPONENTES

Podrán participar en esta invitación como OFERENTES en el proceso, todos los Agentes Generadores o Comercializadores de energía eléctrica y demás agentes interesados en desarrollar nuevos proyectos de generación que se encuentren inscritos y a paz y salvo ante el ASIC.

3. FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SOLICITUD PÚBLICA DE OFERTAS, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO

Nombre Encargado: JUAN CARLOS VILLALOBOS MUÑOZ
Teléfono Encargado: 313 329 49 69
E-mail Encargado: juan.villalobos@ceoesp.com

Nombre Encargado: JUAN CAMILO VASQUEZ SALCEDO
Teléfono Encargado: 310 225 86 64
E-mail Encargado: juan.vasquez@ceoesp.com

4. PLAZO DE OBSERVACIONES A LOS PLIEGOS

Los agentes interesados podrán presentar solicitudes de aclaración o modificación a los Pliegos de Condiciones para Consulta con el fin de precisar el contenido y alcance de los mencionados documentos hasta el día 29 de enero de 2026. Estas aclaraciones deberán ser remitidas a los correos electrónicos juan.villalobos@ceoesp.com y juan.vasquez@ceoesp.com con el Asunto: Consultas Pliego CP-CEOC2026-002.

5. CRONOGRAMA DEL PROCESO

La convocatoria pública se realizará de acuerdo con los siguientes tiempos, establecidos conforme al procedimiento establecido en la Resolución CREG 130 de 2019.

DETALLE	TIEMPO	HORA
Publicación de aviso por el SICEP.	viernes, 23 de enero de 2026	
ASIC publica pliegos para consulta.	lunes, 26 de enero de 2026	
Observaciones pliego de condiciones en consulta.	jueves, 29 de enero de 2026	18:00
ASIC pública pliegos definitivos.	jueves, 5 de febrero de 2026	
Entrega de ofertas y requisitos habilitantes de los OFERENTES.	jueves, 19 de febrero de 2026	19:00
Entrega de oferta reserva por parte del comercializador.	jueves, 19 de febrero de 2026	19:00
Remitir al ASIC OFERENTES habilitados.	lunes, 2 de marzo de 2026	
Evaluación y audiencia pública.	miércoles, 4 de marzo de 2026	15:00
Formalización de la relación jurídica.	martes, 24 de marzo de 2026	Máximo
Registro del contrato ante el ASIC.	lunes, 30 de marzo de 2026	Máximo

6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Las inhabilidades e incompatibilidades que regirán en este Proceso de Contratación son las contempladas en la Constitución y la ley, el proponente que se encuentre dentro de este régimen no podrá participar en esta convocatoria, ni celebrar contratos por si o por interpuesta persona con CEO.

7. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES

Si llega sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades durante la ejecución del contrato, EL VENDEDOR cederá el contrato, previa autorización escrita de EL COMPRADOR, o si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución.

8. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez de quince (15) días hábiles, contados a partir de la fecha de entrega de las ofertas.

9. INTERPRETACIÓN, ACLARACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES

De conformidad con el literal a, del numeral 1.2, artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019, estos pliegos estarán publicados para consulta hasta el 29 de enero de 2026. Las consultas deberán ser remitidas a los correos electrónicos juan.villalobos@ceoesp.com y juan.vasquez@ceoesp.com y se responderán por el SICEP, con la (s) respectiva (s) adenda (s) si las hay.

Dado que la minuta del contrato hace parte integrante del Pliego de Condiciones, se deberá presentar observaciones a la misma, durante el período establecido en el párrafo anterior.

Las comunicaciones que se reciban después de ese día no serán atendidas.

10. DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS A CONTRATAR

10.1 DURACIÓN DEL SUMINISTRO

CEO requiere contratar el suministro de energía y potencia eléctricas para atender su demanda regulada durante el período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027.

10.2 ENERGÍA REQUERIDA

Las cantidades estimadas de energía mensual (Anexo 5) y horaria requeridas por CEO para contratar parcialmente es en el período comprendido entre el período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027.

Esta energía será adjudicada a uno o varios OFERENTES que cumplan con las condiciones del presente termino y que corresponden en demanda horaria a la estimación de la curva de carga horaria del mercado regulado de EL CONTRATANTE.

10.3 SITIO DE ENTREGA

CEO recibirá la energía ofrecida como la entrega el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, y con base en las normas de este, CEO asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

10.4 MODALIDAD DE COMPRA

CEO se compromete a pagar a precio de contrato toda la energía contratada, independiente de que ésta sea consumida y aceptará las ofertas que considere en el período del período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027, con la modalidad de contrato tipo Pague lo Contratado – PLC en los términos del producto a contratar.

10.5 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A CONTRATAR

CEO requiere contratar parcialmente la energía demandada por su mercado regulado entre el período comprendido entre el primero de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027, la adjudicación se realizará a uno o varios ofertes que cumplan con las condiciones establecidas en este pliego.

11. RESUMEN DEL PRODUCTO

PRODUCTO 1 – Curva Horaria / Curva Plana

RESUMEN DEL PRODUCTO	
TIPO DE CONTRATO	Pague lo contratado
TIPO DE CARGA	Horas 1 a 24 para los tipos de día ordinario, sábado, domingo y festivo durante la vigencia del producto, especificadas en el anexo de Cantidades Horarias.
VIGENCIA DEL CONTRATO	1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027
MERCADO DE REFERENCIA	Regulado
TAMAÑO DEL CONTRATO (MWh)	151,368
INDEXADOR	Indexación mensual con Índice de Precios al Productor Oferta Interna (IPP) del mes de diciembre de 2025 provisional certificado por el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) o la entidad competente.
GARANTÍAS	De seriedad: Pagaré en blanco con carta de instrucciones. De cumplimiento: Póliza de seguros por el 3% del valor de la oferta mercantil o Garantía bancaria equivalente a 2.5 meses de suministro. De pago: Póliza de seguros por el 3% del valor de la oferta mercantil o Garantía bancaria equivalente a 2.5 meses de suministro.
OTROS TÉRMINOS	Para el caso tal de que CEO Generador decida presentar ofertas no le aplica garantías, dado que el Comercializador CEO y el Generador CEO pertenecen a la misma persona jurídica. Para las ofertas que se presenten en forma plana tendrán penalización de 3 \$/kWh. Todos los que se encuentran en el pliego de condiciones.

12. PROPONENTES POR CALIFICAR

Podrán participar en esta convocatoria pública como proponentes, todos los agentes generadores y comercializadores, que se encuentren participando actualmente en el Mercado de Energía Mayorista y que estén registrados ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales ASIC –XM S.A. E.S.P. No podrá participar el proponente que, a la fecha de cierre de la oferta, tenga activo un proceso de limitación de suministro.

13. REQUISITOS HABILITANTES

El OFERENTE deberá elaborar la oferta de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, anexando la documentación exigida. Solamente serán admisibles las ofertas que reúnan y correspondan en forma inequívoca a los requerimientos de CEO que se incluyen en el presente Pliego de Condiciones. A continuación, la relación de requisitos habilitantes:

- a. Carta de presentación de la oferta Ver Anexo 1 y cuadro de cantidades de energía y precio Ver Anexo 5, suscritos por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello.
- b. Registro Único Tributario (RUT) con fecha de expedición no superior a 30 días.
- c. Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no superior a 30 días o el documento pertinente de acuerdo con la naturaleza jurídica del proponente. En caso de existir limitaciones estatutarias frente a las facultades del representante legal, las respectivas autorizaciones de los órganos competentes para efectos de presentar la propuesta, suscribir el contrato y todas relacionadas con la presente convocatoria.
- d. Composición accionaria (personas naturales y/o jurídicas con participación igual o superior al 5% del capital social).
 - i. Sí dentro de la composición accionaria se encuentran Personas Jurídicas, se debe remitir la información del beneficiario final Persona Natural reportada ante el Registro Único de Beneficiarios finales (RUB) en cumplimiento de lo establecido en la Resolución DIAN 164 de 2021 y lo establecido en la Ley 2195 de 2022 (art. 12)
- e. Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC con vigencia no superior a 30 días de la fecha de cierre.
- f. Certificación cumplimiento del CROM. El OFERENTE deberá certificar que cuenta con el CROM1 a,m,t necesario para el momento del registro e inicio del contrato, Ver Anexo 2.
- g. El OFERENTE deberá entregar **garantía de seriedad de la oferta** la cual se conforma de pagare con carta de instrucciones modelo incorporado en el presente documento, sí los documento se firman electrónicamente respaldados por entidades acreditadoras se

entregarán a SICEP, en caso de no contar con firmas electrónicas certificadas los originales deben ser remitidos en original a la Carrera 7 No. 1N-28 Primer Piso, Edificio Negret, en la ciudad de Popayán – Cauca, a más tardar (3) días hábiles luego de la fecha de entrega de la propuesta.

- h. CEO desestimará las Ofertas que no presenten la garantía de seriedad exigida en los presentes pliegos.
- PARÁGRAFO 1:** Si el OFERENTE favorecido no acepta la orden de compra, CEO podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a CEO y no cubiertos por el valor de la citada garantía.
 - PARAGRAFO 2.** EL OFERENTE deberá corregir la garantía de seriedad dentro de los dos (02) días hábiles siguientes a la solicitud realizada por CEO.
 - PARAGRAFO 3.** Para el caso tal de que CEO Generador decida presentar ofertas no le aplica este numeral, dado que el Comercializador CEO y el Generador CEO pertenecen a la misma persona jurídica
- i. Autorización de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva, si los estatutos lo exigen, para presentar la Oferta y suscribir los documentos respectivos.

De los anteriores requisitos habilitantes, serán subsanables los que se indican a continuación y por las razones allí descritas:

DOCUMENTOS HABILITANTES SUBSANABLES		
DOCUMENTO	DETALLE	¿Cuándo ES SUBSANABLE?
Anexo 1. Carta de presentación de la oferta. Anexo 5. Cuadro de cantidades de energía y precio	Carta de presentación y cuadro de cantidades suscrito por el Representante Legal o por quien acredite estar legalmente autorizado para ello	Cuando es presentado y existen inexactitudes en el contenido.
Certificado de Existencia y Representación Legal o documento que aplique según la naturaleza jurídica del OFERENTE.	Con fecha de constancia de expedición no mayor a un (1) mes anterior a la fecha de cierre de esta Solicitud Pública de Ofertas.	Cuando es presentado y su fecha de expedición es superior a un mes.
Composición Accionaria	El OFERENTE deberá identificar las personas naturales y/o jurídicas con participación igual o superior al 5% del capital social; debe permitir la identificación de la persona natural beneficiaria.	Cuando es presentado y no es determinable a través de la debida diligencia la identificación de los accionistas.
Certificado de Inscripción de registro y paz y salvo ante el ASIC.	Con vigencia inferior a 30 días de la fecha de cierre.	Cuando es presentado y su fecha de expedición es superior a un mes.

Anexo 2. Certificación cumplimiento del CROM	El OFERENTE deberá certificar que cuenta con el CROM esperado necesario para el momento del registro e inicio del contrato.	Incluso si no es presentado.
Garantía de seriedad de la oferta	Pagaré con carta de instrucciones, modelo incorporado en el presente documento.	Cuando es presentado y existen inexactitudes en el contenido.
Autorización de la Asamblea de Accionistas o de la Junta Directiva	El OFERENTE deberá presentar la respectiva autorización de asamblea en caso de ser necesario.	Cuando es presentado y existen inexactitudes en el contenido.

Los requisitos subsanables deberán ser presentados en el término que CEO señale al OFERENTE de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, so pena del rechazo de la propuesta.

14. CONDICIÓN QUE DEBEN CUMPLIR LAS OFERTAS

14.1 PRODUCTO

El producto a ofertar deben realizarse de acuerdo con la distribución horaria según el Anexo 4. Solo serán consideradas las ofertas que se encuentren diligenciadas según lo dispuesto en el pliego de condiciones, bajo la modalidad pague lo contratado.

Para el suministro de energía eléctrica correspondiente al producto 1, las cantidades mensuales ofertadas podrán ser diferentes entre sí, siempre que no se oferten meses con valor en cero (0 %). Adicionalmente, deberá mantenerse el valor de la Restricción R, expresado en porcentaje (%), entre la mínima y la máxima energía ofertada dentro del conjunto de meses ofertados, de conformidad con lo establecido en la siguiente tabla.

En caso de que alguna de estas condiciones no se cumpla, la oferta no será tenida en cuenta dentro del proceso de evaluación.

PRODUCTO	Valor de la Restricción por cada producto (R)
1 (2027)	50%

Ejemplo con valor R = 80%

- Oferta que si cumple (se tendrá en cuenta en la evaluación)

Energía Ofertada en MWh	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Max	Min	Mín/Máx
	5,325	5,054	5,345	5,389	4,638	4,406	4,429	4,577	4,767	4,811	4,897	4,897	5,389	4,406	81.8%

- Oferta que no cumple (no se tendrá en cuenta en la evaluación)

	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Max	Min	Mín/Máx
Energía Ofertada en MWh	5,325	5,054	5,345	5,389	4,638	3,406	4,429	4,577	4,767	4,811	4,897	4,897	5,389	3,406	63.2%

Si esta condición no se cumple, la oferta no será tomada en cuenta dentro de la evaluación.

El porcentaje (%) máximo que se puede ofertar es el 100% de lo solicitado.

No se evaluarán ofertas que no sigan las condiciones aquí previstas en cada año.

14.2 PRECIO DE LA PROPUESTA

En el Cuadro de Cantidades de Energía y Precio - Anexo 5 -, los OFERENTES deberán cotizar, para cada uno de los meses del año correspondiente, el precio en pesos colombianos por kilovatio-hora (\$/kWh) con dos cifras decimales, en forma de precio monomio fijo anual en pesos constantes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

La actualización mensual se hará con base en la variación del índice de precios al productor certificado por el **DANE**, o la autoridad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_o * \left(\frac{IPPI_i}{IPPI_o} \right)$$

Donde:

Pi : Precio de la energía en el mes i.

Po : Precio de la energía en pesos constantes del mes de diciembre de 2025.

IPPI : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes i.

IPPo : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes de diciembre de 2025.

La indexación de precio se realizará usando el IPPm según lo dispuesto en el la circular CREG 014 de 2021 o aquella resolución o circular que la modifique o sustituya.

Los precios cotizados deben corresponder a los sitios de entrega especificados en el numeral 10.3 de la presente invitación.

CEO no evaluará propuestas que consideren otros esquemas de precios o que sean indexados con índices diferentes al IPP oferta interna.

Los precios cotizados en todas las propuestas deben incluir todos los cargos que según la reglamentación vigente en la fecha de apertura de propuestas sean responsabilidad de EL PROPONENTE.

14.3 IMPUESTOS Y DEDUCCIONES

Los precios ofertados deberán contener todos los costos, impuestos y contribuciones vigentes que afecten los precios del OFERENTE.

Cada una de las partes asumirá y será responsable del pago de sus respectivos Impuestos conforme a la Ley.

14.4 FORMA DE PAGO

El pago de la energía contratada será de treinta (30) días calendarios contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente, para cada período de cobro.

15. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

La metodología de evaluación se regirá bajo los principios establecidos en el artículo 5 de la Resolución CREG 130 de 2019 y serán evaluadas las ofertas de los agentes que hayan sido habilitados previamente en función de los pliegos definitivos y aquellas que le fueron transferidas por el ASIC.

La evaluación de las ofertas de la convocatoria se aplicará para cada uno de los productos solicitados de manera individual.

Se tendrá en cuenta lo establecido en el literal c del numeral 7.5 del artículo 7 de la Resolución CREG 130 de 2019 respecto al comportamiento y responsabilidades de los comercializadores.

La evaluación de las ofertas se realizará teniendo en cuenta el numeral 10.4 del artículo 10 de la Resolución CREG 130 de 2019.

Sólo se tendrán en cuenta ofertas que cumplan los requisitos de la Garantía de Seriedad de la propuesta y su valor se ajuste a los especificado en la descripción del producto.

Cuando, EL VENDEDOR se encuentre registrado en el Boletín de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría General de la República, EL COMPRADOR en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 610 del año 2000, se abstendrá de celebrar contrato, para lo cual se harán las consultas que en tal sentido corresponden.

No se tendrán en cuenta ofertas donde EL VENDEDOR o sus accionistas, asociados o socios, que directa o indirectamente tengan el cinco por ciento (5%) o más del capital social; se encuentren incluidos en la lista internacional vinculante para Colombia de conformidad con el derecho internacional, así como en listas o bases de datos nacionales o internacionales relacionadas con actividades ilícitas, fraude o corrupción, tales como:

- Designación de terroristas de las Naciones Unidas
- Designación de Organizaciones Terroristas Unión Europea
- Lista de Personas designadas como Terroristas de la Unión Europea
- Lista de Organizaciones Terroristas por los Estados Unidos
- Lista de Personas designadas como Terroristas por los Estados Unidos

Para la evaluación económica de la oferta para cada producto se procederá conforme se indica a continuación:

- a. CEO emitirá oferta de reserva en precio para cada producto solicitado, de acuerdo con la Resolución CREG 130 de 2019, las cuales serán el parámetro de comparación para

determinar las ofertas que serán elegibles y la cantidad efectiva a adjudicar en el proceso de evaluación y, en dicho caso, será determinante la oferta reserva para la evaluación.

- b. Sólo se tendrán en cuenta las ofertas que cumplan con la totalidad de las condiciones de precio y curva establecidas en los Anexos 4 y 5, Ofertas y Cantidades y en descripción de los productos a contratar, los cuales hacen parte integral de la presente Convocatoria.
- c. No se evaluarán ofertas que contengan condiciones adicionales y/o modificaciones a las establecidas en el pliego definitivo.
- d. Se deberá presentar oferta para la totalidad de los meses del período. Podrán ofertarse porcentajes de energía distintos entre meses, siempre que no se incluyan meses con un valor de cero por ciento (0 %) y que, en cada período, se cumpla con los porcentajes (%) de restricción establecidos en el numeral 14.1 del presente pliego. El incumplimiento de los porcentajes (%) de restricción dará lugar al rechazo de la oferta.
- e. En caso de adjudicación en compra propia, como está definido en el art. 6, de la Resolución CREG 130 de 2019, CEO procederá a calcular el porcentaje permitido por la Resolución CREG 130 de 2019 para definir la cantidad a adjudicar.
- f. Las cantidades por adjudicar corresponderán a los establecidos en cada una de las Ofertas Reserva definidas para cada uno de los productos solicitados, siempre y cuando no superen las cantidades requeridas.
- g. Para el producto 1, la evaluación se realizará con base en el mérito de precio. La oferta deberá incluir un único precio aplicable a la totalidad del producto durante el año, el cual no podrá superar el precio de reserva establecido.
- h. En el momento de la evaluación se podrán realizar adjudicaciones parciales hasta alcanzar la energía solicitada de cada uno de los productos.
- i. En todos los casos la cantidad máxima de la energía a adjudicar no podrá superar la energía establecida en la oferta reserva.
- j. En ningún caso se podrá adjudicar por encima del precio de reserva.

15.1 REGLA PARA DIRIMIR EMPATES

En caso de que se presenten empates en precios dentro de la evaluación de un producto específico, se adjudicarán proporcionalmente a las cantidades ofertadas, máximo hasta alcanzar las cantidades establecidas en la oferta reserva.

15.2 PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES U OBJECIONES

En caso de presentarse reclamaciones u objeciones sobre el proceso de evaluación, se deben presentar y sustentar de manera oral por parte de los representantes de los OFERENTES en la audiencia en donde se lleva a cabo la evaluación, los representantes deberán estar debidamente delegados por el representante legal del OFERENTE.

CEO analizará las reclamaciones y las resolverá en la misma audiencia previo a la adjudicación.

16. MEDIO Y FORMA DE RECEPCIÓN

El literal m del numeral 10.3 de la Resolución CREG 130 de 2019 establece lo siguiente:

“El ASIC es el responsable de la recepción, custodia y almacenamiento electrónico de los requisitos habilitantes, las ofertas remitidas a la convocatoria y la oferta reserva. El ASIC debe garantizar la estricta confidencialidad de esta información. Para ello debe establecer los protocolos y procedimientos necesarios para que los requisitos habilitantes, la oferta reserva y las ofertas remitidas a la convocatoria cuenten con un mecanismo de custodia que garantice su confidencialidad y su integridad desde que fueron recibidas por el ASIC y conforme con las normas de retención y gestión documental vigentes.”

Adicionalmente, el Capítulo IV de la Resolución CREG 130 de 2019 define el Sistema Centralizado de Información de Convocatorias Públicas (SICEP) como una plataforma tecnológica para la publicidad y trazabilidad de la información sobre las convocatorias públicas para celebración de contratos para el mercado regulado, incluyendo resultados y establece que, su diseño, implementación y administración debe ser realizada por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC).

17. CONSIDERACIONES ADICIONALES

17.1 ACEPTACIÓN

CEO, aceptará ofertas de los productos definidos en la presente Convocatoria, siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas en los requisitos habilitantes y se ajusten a lo establecido en los pliegos de condiciones definitivos.

17.2 PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN

CEO, notificará en la audiencia pública programada de acuerdo con el Cronograma de la Convocatoria establecido en el SICEP, las ofertas adjudicadas para cada uno de los productos publicados.

Como se establece en la Resolución CREG 130 de 2019, CEO tendrá hasta dos (2) días hábiles posteriores a la fecha de formalización de los contratos o de la audiencia pública en caso de ser declarada desierta para remitir al ASIC los resultados de la convocatoria pública.

17.3 RESERVA ESPECIAL

CEO., puede declarar desierta la convocatoria pública en los casos establecidos en el literal b. del numeral 10.5 de la Resolución CREG 130 de 2019.

Convocatorias desiertas. La única razón por la que el comercializador puede declarar desierta la convocatoria es porque ningún OFERENTE fue habilitado o porque todas las ofertas de OFERENTES habilitados fueron descartadas a la luz de la metodología de evaluación de ofertas o de la oferta reserva presentada por el comercializador.

En el evento de que el comercializador declare desierta la convocatoria, esto debe ser informado en la audiencia pública.

Una vez declarada desierta la convocatoria, si el comercializador decide celebrar nuevos contratos destinados al mercado regulado, debe iniciar un nuevo proceso de convocatoria pública conforme lo dispuesto en esta resolución.

El comercializador debe tener a disposición de las autoridades de inspección, control y vigilancia, la documentación que sustente las decisiones con respecto a los requisitos habilitantes, las eventuales subsanaciones a las que haya lugar y las ofertas recibidas. El comercializador debe mantener dicha documentación de acuerdo con las normas de retención y gestión documental vigentes.

17.4 OFERTA MERCANTIL

CEO, emitirá la Orden de Compra respectiva para cada una de la (s) oferta(s) mercantil(es) adjudicada (s), dentro de los trece (13) días hábiles después de realizada la adjudicación mediante la audiencia pública que de que trata la Resolución CREG 130 de 2019. El modelo de Oferta mercantil es el que se presenta en el Anexo 3, modelo oferta mercantil del presente documento. Los OFERENTES podrán efectuar las observaciones que consideren pertinentes siempre y cuando no modifique las condiciones aquí establecidas y teniendo en cuenta los plazos establecidos en el Cronograma publicado en el SICEP.

CEO, se reserva el derecho de aceptar o rechazar, total o parcialmente las observaciones presentadas. En caso de no haber pronunciamiento expreso, se entenderá que el modelo de la Oferta Mercantil ha sido aceptado en su totalidad.

PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO

El (los) Proponente(s) favorecido(s) deberá(n) firmar el contrato correspondiente y ejecutar los demás actos que se requieran para su perfeccionamiento, dentro de los trece (13) días hábiles siguientes a la fecha de la realización de la audiencia pública.

REGISTRO DEL CONTRATO ANTE EL ASIC

El registro del contrato ante el ASIC será efectuado por CEO.

ANEXO No. 1 - CARTA DE PRESENTACIÓN

Ciudad y fecha

Señor

ARMANDO CUELLO NAVARRO

Gerente General

Compañía Energética de Occidente S.A.S. E.S.P.

Popayán

Asunto: Presentación Oferta para suministro de potencia y energía eléctrica para el mercado regulado desde el *1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027*. Convocatoria Pública CP-CEOC2026-002.

De acuerdo con las condiciones que se estipulan en el Pliego de Condiciones de la convocatoria Pública CP-CEOC2026-002, después de haber examinado cuidadosamente las características especificadas en los términos y sus anexos y luego de haber recibido las aclaraciones, declaramos que los aceptamos en su integridad y por ello presentamos Oferta para el suministro de potencia y energía eléctrica para el mercado regulado, período comprendido entre el *1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2027*.

Ejecutaremos las obligaciones contenidas en la Oferta por los precios, en los plazos y con los términos establecidos en los pliegos de condiciones y nuestro contrato.

Mantendremos válida nuestra Oferta durante quince días (15) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación de las propuestas y los requisitos habilitantes, y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de garantía de seriedad si se diere el supuesto contemplado en este pliego.

Declaramos que el origen de los recursos destinados para el desarrollo del objeto de la Oferta no proviene de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione, y que cuenta con políticas e instrumentos de control interno que permiten el conocimiento del mercado, de sus clientes y usuarios y realiza labores de análisis tendientes a la prevención del lavado de activos, financiación del terrorismo y soborno a funcionarios públicos.

Oficina Principal:

Cra. 7 No. 1N - 28 Ed. Edgar Negret 4° Piso

PBX: 833 93 93

Oficina de Servicio al Cliente:

Carrera 8va calle 1 esquina

Popayán - Cauca

www.ceoesp.com.co

Si la oferta no cumple los requisitos exigidos por CEO conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entenderemos y aceptaremos que nuestra Oferta será eliminada.

Atentamente,

NOMBRE DEL OFERENTE

Firma del Representante Legal
Dirección completa del OFERENTE
Número de Identificación Tributaria
Teléfono No.
e-mail.

ANEXO No. 2 - Certificación Cumplimiento de CROM1

(Ciudad y fecha)

Señores
COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P
La Ciudad

REFERENCIA: Certificación CROM1

Apreciados Señores:

En mi calidad de representante legal, me permito certificar que para efecto del registro del contrato que se derive de la oferta, se cuenta con la capacidad de CROM mayor o igual a las cantidades de energía ofertadas para todo el periodo ofertado.

Atentamente,

Nombre proponente o razón social firma: _____
Dirección comercial del proponente: _____
Ciudad y Departamento: _____
Teléfonos: _____
Correo Electrónico: _____

Firma del Representante Legal

C. C. _____ de _____

ANEXO No. 3 OFERTA MERCANTIL
MODELO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA MERCANTIL

Ciudad y fecha

Ingeniero

ARMANDO CUELLO NAVARRO

Gerente General

COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP

Carrera 7 No. 1N-28 Edificio Edgar Negret, Cuarto piso

Popayán - Cauca

Ref. Oferta Mercantil de Suministro de Energía y Potencia Eléctrica con destino al mercado regulado, CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-002.

EMPRESA OFERENTE S.A. ESP con NIT. _____ (En adelante EL OFERENTE) domiciliada en _____ debidamente constituida mediante escritura publica No. _____ otorgada el día _____ en la Notaría _____ de _____, actuando en calidad de agente _____ (*Generador o comercializador*), representada en este acto por _____, mayor de edad, con domicilio en _____, identificado con la cédula de *cédula de ciudadanía(extranjería)* No. _____ de _____, en su calidad de representante legal, con amplias facultades al efecto, todo lo cual consta en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio de _____ (y en el acta de Junta de Junta Directiva No. _____) teniendo en cuenta su invitación a presentar Oferta Mercantil, presentamos a LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P. (En adelante CEO – En conjunto LAS PARTES), la siguiente Oferta Mercantil de suministro de energía CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-002 en los términos y condiciones que se detallan a continuación:

PRIMERO. - OBJETO.- La presente Oferta Mercantil tiene por objeto el suministro periódico de energía eléctrica por el OFERENTE a favor de CEO, con destino al mercado regulado, en las cantidades determinadas en el cuadro de cantidades de energía y precio adjunto a la presente Oferta Mercantil.

SEGUNDO. - PLAZO DE EJECUCIÓN.- El objeto ofrecido se ejecutará a partir del *primer día calendario del mes de enero de 2027*, o el día de registro confirmado por el ASIC, *hasta el 31 de diciembre de 2027*.

PARÁGRAFO 1. Sin embargo, dicho contrato se dividirá en dos etapas:

Oficina Principal:

Cra. 7 No. 1N - 28 Ed. Edgar Negret 4º Piso

PBX: 833 93 93

Oficina de Servicio al Cliente:

Carrera 8va calle 1 esquina

Popayán - Cauca

www.ceoesp.com.co

Etapas Pre-Operativa y/o de Suspensión: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual no se realice entrega efectiva de la energía, inicia desde el XX de XXXXX del XXXX hasta el XX de XXXXX del XXXX.

Etapas Operativa y/o de Suministro: Corresponde al periodo de tiempo durante el cual se realiza la entrega efectiva de energía, inicia desde el XX de XXXXX del XXXX hasta el XX de XXXXX del XXXX.

TERCERO. - VALOR.- Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, la presente Oferta Mercantil es de CUANTÍA INDETERMINADA pero DETERMINABLE. El valor se determinará teniendo en cuenta las cantidades y precio adjudicados.

CUARTO. - PRECIO DE LA ENERGÍA SUMINISTRADA.- El precio del presente suministro, será especificado en pesos colombianos constantes del mes de diciembre de 2025 por kWh, es el indicado en el cuadro de cantidades de energía y precio de la Orden de Compra.

QUINTO. - MODALIDAD DEL SUMINISTRO.- EL OFERENTE se compromete a suministrar a la Compañía, en la modalidad **PAGUE LO CONTRATADO – PLC**.

SEXTO. - LIQUIDACIÓN DEL SUMINISTRO.- La liquidación del suministro se hará con base en las cifras pactadas en la cláusula cuarta de la presente Oferta Mercantil, el valor a pagar que se inserta en la factura será redondeado a cero decimales.

SÉPTIMO. - FÓRMULA DE AJUSTE.- La actualización mensual del precio del suministro se hará con base en la variación del Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna certificado por la entidad competente, de acuerdo con la siguiente fórmula de ajuste:

$$P_i = P_o * \left(\frac{IPPi}{IPPo} \right)$$

Donde:

Pi : Precio de la energía en el mes i.

Po : Precio de la energía en pesos constantes del mes de diciembre de 2025.

IPPi : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes i.

IPPo : Índice de Precios al Productor Serie Oferta Interna provisional certificado por la autoridad competente para el mes de diciembre de 2025.

OCTAVO. - FACTURAS Y FORMA DE PAGO.- CEO deberá efectuar el pago de la energía suministrada en cada mes en pesos colombianos. Cada factura que presente EL OFERENTE contendrá los soportes correspondientes y cumplirá con los requisitos exigidos tanto en la legislación tributaria como los solicitados por CEO. El siguiente es el procedimiento para la facturación y los pagos:

- 1. Facturación.** - Para cobrar el valor de la energía suministrada, presentaremos la factura dentro de los primeros doce (12) días hábiles siguientes al mes de suministro. La factura y los respectivos anexos serán enviados mediante facturación electrónica al buzón recepcionfacturas@ceoesp.com en formato XML y PDF, con copia al correo electrónico

cad@ceoesp.com, siendo válida como fecha de recepción, la fecha de acuse de recibido electrónico, la factura electrónica será aceptada por parte de CEO si dentro de los tres (3) días posteriores a su recibo, ésta no es rechazada por el comercializador, conforme lo establecido en la legislación vigente. El envío de las facturas vía correo electrónico es necesario para que CEO adelante la revisión y aprobación de las mismas. El vencimiento será treinta (30) días contados a partir del último día de suministro del mes correspondiente. Cuando no se presente la factura dentro del plazo aquí estipulado, por cada día de retraso con respecto a dicho plazo y hasta la fecha de presentación o recibo de la factura mediante facturación electrónica, se desplazará un día el vencimiento del plazo para el pago.

2. **Diferencias entre Facturación y Consumo Real.-** En caso de presentarse diferencias entre los datos facturados y los suministros reales se procederá de la siguiente manera: EL OFERENTE elaborará una nota crédito cuando el valor facturado sea superior al suministrado, o una factura de ajuste cuando sea inferior al suministro, por la diferencia a que haya lugar. La elaboración y presentación de las facturas de ajuste se realizarán siguiendo lo establecido en el numeral 1 de este punto. En cuanto a su vencimiento se tendrá en cuenta lo siguiente: Si su presentación se efectúa dentro de los tres (3) días contados a partir de la radicación de la factura que se modifica, su vencimiento será en la misma fecha de vencimiento de la factura original. Si su presentación es posterior al plazo anterior, el vencimiento será el primer día hábil del segundo mes siguiente al mes de presentación. En ningún caso el vencimiento de la factura de ajuste será anterior al vencimiento de la factura original que modifica. Si el vencimiento de la factura de ajuste es posterior a la fecha de vencimiento de la factura original que modifica, CEO, para el caso de la factura de ajuste, o EL OFERENTE, para el caso de la nota crédito, reconocerán una tasa de actualización equivalente al DTF correspondiente a la última semana del mes anterior a la fecha de elaboración de la nota de ajuste. Esta actualización se aplicará proporcionalmente desde la fecha de vencimiento de la factura que se modifica hasta la fecha de vencimiento estipulada en la nota crédito o débito de ajuste.
3. **Reliquidaciones del Sistema de Intercambios Comerciales - SIC.-** En el evento que las reliquidaciones que efectúe el SIC modifiquen las cantidades de energía suministrada o su precio, EL OFERENTE elaborará y presentará las notas de ajuste en el mes siguiente al que se publique la reliquidación. La tasa de actualización para las facturas de ajuste será la misma descrita en el numeral 2 de este punto.
4. **Forma de pago:** CEO realizará los pagos, en la cuenta bancaria que EL OFERENTE indique y sea soportada adecuadamente, las modificaciones de cuentas bancarias se presentarán 30 días antes de la facturación.

Los pagos así realizados extinguen las obligaciones de pago a cargo de CEO.

En caso de presentarse un pago superior al valor facturado, la Compañía procederá a realizar la debida notificación escrita a través medios físicos y/o electrónicos informando la situación y la forma en que se realizará el correspondiente descuento, lo cual en todo caso se realizará en la facturación del mes inmediatamente posterior a aquel en que se realizó el pago en exceso.

PARÁGRAFO 1. EL OFERENTE tendrá en cuenta que CEO recibe las facturas hasta el día 22 de cada mes, o el día hábil inmediatamente anterior. **PARÁGRAFO 2.-** CEO, al momento del pago de las respectivas facturas, practicará los descuentos legales que rijan en esa fecha.

NOVENO.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.- EL OFERENTE constituirá a favor de CEO una garantía de cumplimiento, bien sea mediante póliza de seguros solo a favor de empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994 emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia con calificación de fortaleza financiera no inferior a A en la escala de Fitch Ratings, BRC Standard & Poors, Value and Risk, o su equivalente en calificación otorgada por una sociedad calificadora, o una garantía bancaria emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia, que ampare el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la cual deberá ser de procedencia y forma aceptables para CEO.

Para el caso de las pólizas de seguro por medio del amparo cubre al Asegurado contra los perjuicios patrimoniales que le cause a CEO derivados del incumplimiento imputable al garantizado, de cualquiera de las obligaciones emanadas del contrato asegurado. Este amparo comprende medidas de apremio provisionales y la cláusula penal que se hicieren efectivas. Aclarando que la aseguradora no pagará al asegurado por estos conceptos sumas que excedan la suma asegurada establecida para el presente amparo.

La garantía de cumplimiento se expedirá teniendo como asegurado/beneficiario de la misma a CEO, en la cuantía que se especifica para cada uno de los contratos que se generen para CEO una vez se emitan las respectivas aceptaciones de la oferta.

Se constituirá esta garantía en la misma moneda del contrato, y deberá cubrir los riesgos que se indican a continuación. El pago de la prima respectiva correrá por cuenta del OFERENTE adjudicado.

La garantía deberá ser constituida por el OFERENTE en forma tal que cubra, única y exclusivamente, los riesgos contemplados para la ejecución del contrato, dicha garantía no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.

La renovación de la garantía de cumplimiento se deberá realizar de acuerdo con los periodos adjudicados de manera anual, con una anticipación de tres (3) meses a la fecha de vencimiento de la garantía vigente hasta tres (3) meses después de finalizado el plazo de ejecución.

Como excepción al principio de indivisibilidad de la garantía y en aplicación del DECRETO 1082 DEL 2015 ARTÍCULO 2.2.1.2.3.1.3, el amparo bajo la póliza de cumplimiento, se otorgará por periodos de mínimo un (1) año y máximo cinco (5) años, sin generar obligatoriedad de renovación por parte de la compañía de seguros, para las siguientes vigencias, para lo cual tanto la compañía de seguros, como el contratista deberán informar a CEO, con seis (6) meses de anticipación al vencimiento de la póliza, la no renovación, lo cual no será causal de incumplimiento del contrato y/o afectación de la última póliza constituida. El VENDEDOR deberá garantizar con otra póliza de cumplimiento o mediante garantía bancaria, sus obligaciones contractuales en las mismas condiciones establecidas en los pliegos de condiciones. Este aviso no afecta la garantía de la etapa o periodo contractual en ejecución. Si la compañía no da el aviso con la anticipación mencionada y la PARTE garantizada no obtiene una nueva garantía, el garante queda obligado a garantizar la etapa del contrato o el periodo contractual subsiguiente.

Parágrafo 1: En el evento que la vigencia del contrato sea superior a 5 años, la póliza de seguros podrá constituirse por anualidades y deberán ser entregadas así: la primera a los cinco (05) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato. Y Sus renovaciones con por lo menos treinta (30) días calendario anteriores a la finalización de la vigencia de la póliza. Si no se constituye o renueva la póliza esa circunstancia constituirá incumplimiento del contrato.

Parágrafo 2: En el evento que el periodo de suministro sea inferior a un año, la vigencia de la garantía deberá cubrir los meses correspondientes al periodo a suministrar.

Los riesgos que la garantía deberá cubrir son:

Amparo de Cumplimiento

Para asegurar el total y estricto cumplimiento de las obligaciones del contrato, deberá constituir una garantía equivalente al 3% (tres por ciento) del valor de la oferta mercantil mediante póliza de seguros, o bien el equivalente a 2,5 (dos punto cinco) meses de suministro mediante garantía bancaria, calculada sobre el valor en pesos constantes de diciembre de 2025 del suministro aceptado. Se hará efectiva a EL OFERENTE, en favor de CEO, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que haya adquirido en virtud del contrato. Mediante este amparo EL OFERENTE garantizará la ejecución de las obligaciones derivadas de la relación jurídica surgida de la aceptación de la oferta, momento a partir del cual surge la relación contractual, y amparará los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones contractuales. La Garantía de Cumplimiento tendrá una vigencia que se contará a partir del inicio de operación comercial del contrato (inicio del plazo de ejecución) hasta 3 (tres) meses después de finalizado el plazo de ejecución. El perjuicio incluye, sin limitarse a ello, el mayor valor que CEO tenga que pagar por la energía dejada de suministrar por el OFERENTE, en cuyos eventos, CEO la podrá hacer efectiva. Para la constitución de esta garantía, el valor estimado del suministro se calculará como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. En caso de que la CREG expida regulación asociada al cumplimiento de la relación jurídica surgida de esta oferta, durante su vigencia, el contratista se compromete a presentar las garantías adicionales a que haya lugar y las que compensen el riesgo que la nueva regulación tenga por objeto cubrir.

Registro del Contrato

Si por cualquier causa imputable a EL OFERENTE aceptado, no se procede al registro del contrato ante el ASIC, se hará efectiva la Garantía de Cumplimiento del contrato.

GARANTÍA DE PAGO

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de la ejecución del(as) oferta(s) que resulte(n) de la adjudicación de la presente convocatoria, CEO constituirá una póliza de seguros o garantía bancaria bajo las siguientes condiciones:

1. La póliza de seguros a favor de empresas de servicios públicos Ley 142 de 1994 deberá ser emitida por una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia con calificación de fortaleza financiera no inferior a A en la escala de Fitch Ratings, BRC Standard & Poors, Value and Risk, o su equivalente en calificación otorgada por una sociedad calificadoras.

2. La garantía bancaria deberá ser emitida por un establecimiento bancario vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia o quien haga sus veces, que cuente con una calificación vigente a la fecha de expedición de la garantía, otorgada por una sociedad calificadora autorizada en Colombia.
3. La póliza de seguros deberá cubrir el valor equivalente al 3% del valor de la oferta mercantil.
4. La garantía bancaria deberá cubrir el valor equivalente a 2.5 meses de suministro de energía del contrato, indexado a diciembre de 2025.
5. La garantía bancaria deberá ser constituida en la misma moneda del contrato y deberá cubrir los riesgos contemplados para la ejecución del contrato.
6. La garantía bancaria no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral.
7. La garantía bancaria deberá ser entregada por CEO al OFERENTE adjudicado dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de formalización del negocio jurídico.

El OFERENTE adjudicado deberá aceptar las condiciones de la garantía y presentar los documentos solicitados para su formalización.

DÉCIMO. - IMPUESTOS: Cada una de las partes asumirá y será responsable del pago de sus respectivos Impuestos conforme a la Ley. Se aclara que, por tratarse de una Oferta Mercantil, ésta se encuentra exenta del pago del Impuesto de Timbre de conformidad con lo establecido en el numeral 52 del Artículo 530 del Estatuto Tributario, siempre y cuando sea aceptada por CEO mediante la expedición de la respectiva Orden de Compra.

El pago de todos los impuestos, gravámenes, tasas, contribuciones o similares que se ocasionen por el acuerdo de suministro, incluyendo aquellos incurridos debido a la celebración, formalización o liquidación de dicho acuerdo, o que surjan después del perfeccionamiento de este, serán de cargo del sujeto pasivo del respectivo tributo, quien deberá pagarlos conforme a las leyes y reglamentos vigentes.

DÉCIMO PRIMERO - MORA.- En caso de que los pagos no sean efectuados dentro de los plazos establecidos, y si las causas del retraso son imputables a CEO, ésta reconocerá intereses en la cancelación de las facturas a la tasa máxima legal moratoria determinada por la Superintendencia Financiera. Para los efectos del pago de intereses EL OFERENTE deberá efectuar los cálculos correspondientes y presentar la factura respectiva con los soportes que demuestren su existencia, el período por el cual se cobra y la tasa aplicada.

La mora en el pago de una sola factura, independientemente de la causación de los intereses aquí previstos, dará lugar a la suspensión de la obligación de despacho de energía por EL OFERENTE a CEO, para lo cual mediante esta Oferta Mercantil éste último autoriza expresamente al OFERENTE para que reporte dicha causal de incumplimiento al Administrador del Sistema Comercial (ASIC) y solicite el no despacho de energía hasta el cumplimiento de CEO.

DÉCIMO SEGUNDO. - SITIO DE ENTREGA.- CEO recibirá la energía aceptada como la entrega el Sistema Interconectado Nacional, en los barrajes que tenga como referencia para sus fronteras comerciales establecidas en el Reglamento de Operación. Por lo anterior, con base en las normas del mismo, CEO asumirá las pérdidas correspondientes en la red de interconexión.

DÉCIMO TERCERO. - INCUMPLIMIENTO.- En caso de terminación de la relación jurídica surgida de la presente Oferta Mercantil, excepto las causales de terminación establecidas en los numerales b), c), j) y k), del numeral **DÉCIMO QUINTO** de la presente Oferta Mercantil, la parte que incumpla pagará a la otra a título de incumplimiento, una suma igual al diez por ciento (10%) del valor estimado de la relación jurídica surgida de la aceptación de la Oferta Mercantil, como estimación anticipada de los perjuicios que le cause. En caso de que EL OFERENTE incumpla y se le dé aplicación a este punto, autoriza a CEO a descontar el valor a que se refiere la misma, de las sumas que le adeude CEO. De no ser ello posible, se hará efectiva la garantía de cumplimiento. Si tales sumas no son suficientes, CEO podrá cobrar el valor de este punto por vía ejecutiva, con base en la Oferta Mercantil, los documentos que se originen de su aceptación y la declaración que haga sobre el incumplimiento. Lo anterior sin perjuicio de que la parte cumplida solicite la totalidad del valor de los perjuicios causados en lo que excedan al valor de este punto. El valor estimado del suministro de energía se calcula como la cantidad de energía aceptada multiplicada por el precio correspondiente. Las partes renuncian expresamente al requerimiento exigido en el artículo 1595 del Código Civil para ser constituidas en mora.

En todo caso no habrá lugar a incumplimiento de las obligaciones que surjan con la aceptación de la presente Oferta Mercantil cuando el no suministro de energía se deba a una falla en los sistemas de transmisión, tanto nacional como regional, ni de distribución locales.

DÉCIMO CUARTO. - FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO.- Las partes se obligan a dar cumplimiento a lo establecido en la presente Oferta Mercantil, salvo la ocurrencia de fuerza mayor o caso fortuito ajenos a su voluntad, caso en el cual se pondrán de acuerdo a fin de adecuar las condiciones de la relación jurídica a las nuevas situaciones que se presenten.

La parte incurso en la circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, deberá dar aviso a la otra parte dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes a su ocurrencia, para que la otra califique si el hecho es constitutivo o no de fuerza mayor o caso fortuito, para tal efecto dentro de los cinco (05) días siguientes, la parte afectada entregará a la otra parte todos los detalles del hecho constitutivo de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero y la documentación certificada que dicha parte pueda requerir. En caso de ser el hecho constitutivo de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, las demoras serán justificadas y se entenderá prorrogada la fecha de terminación, por un lapso igual a aquel en que fue suspendida. En todos los casos de suspensión quedará constancia de la fecha de la suspensión, las causas que la originaron y la fecha estimada de reanudación. La prórroga generada por la ocurrencia de una causal de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, no dará derecho al OFERENTE para solicitar reajustes o incrementos de precios.

En caso de desaparecer tal circunstancia o circunstancias, las partes continuarán la ejecución de sus obligaciones en la forma estipulada. Adicionales a los eventos de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero, serán eventos eximentes de responsabilidad los siguientes acontecimientos: racionamientos generalizados a nivel nacional decretados por la autoridad competente; racionamientos de emergencia de acuerdo con lo definido en el Estatuto de Racionamiento, actos o acciones terroristas, sabotajes, actos malintencionados de terceros, guerra, insurrección civil, revueltas, tormentas, terremotos, incendio, explosiones, vientos huracanados, inundaciones, avalanchas, deslizamientos de tierra, tormentas eléctricas, descargas atmosféricas; y en general cualquier otra circunstancia imprevista e imprevisible que escape al control de cualquiera de las partes y ante la cual sea imposible resistir. Si el evento de fuerza mayor, caso fortuito o hecho de un tercero impide la ejecución del contrato por un término continuo superior a dos (2) meses, podrá terminarse el contrato por cualquiera de las partes, sin que por ese motivo deba cancelarse

compensación o indemnización alguna. En esta circunstancia quien tenga derecho a la terminación lo informará por escrito a la otra parte con por lo menos quince (15) días calendario de anticipación a la fecha en que cesen definitivamente las obligaciones y compromisos contraídos.

En todo caso no habrá lugar a incumplimiento de este contrato cuando el no suministro de energía se deba a una falla en los sistemas de transmisión, tanto nacional como regional, ni de distribución locales.

DÉCIMO QUINTO: CAUSALES DE TERMINACIÓN.- Serán causales de terminación de la relación jurídica surgida de la Oferta antes de su vencimiento las siguientes: **a)** El incumplimiento de cualquiera de las partes de sus obligaciones; **b)** Por expreso mandato de la ley; **c)** De común acuerdo entre las partes; **d)** La mora en pago de la factura sin causa justificada por más de quince (15) días, previa reclamación del OFERENTE sin que sea atendida por CEO; **e)** El no cumplimiento del suministro de la energía por parte del OFERENTE a CEO por más de ocho (8) días consecutivos en cumplimiento de las resoluciones CREG 063 del año 2002 y CREG 019 de 2006 y las que las modifiquen o sustituyan o aquellas resoluciones CREG que tengan alguna referencia con este tema. **f)** El incumplimiento de la obligación de constituir los mecanismos de cubrimiento para las transacciones del mercado mayorista de energía en los plazos establecidos en la regulación vigente para el cumplimiento del objeto ofrecido **g).** Por incumplir la capacidad de respaldo para operaciones en el MEM, según lo indicado en la Resolución 156 de 2012. **h)** Por encontrarse cualquiera de las partes, incluidas o listadas en las listas de entidades restringidas o listas de sanciones internacionales que incluyen, de manera enunciativa más no taxativa, OFAC (Office of Foreign Assets Control), ONU (Organización de las Naciones Unidas), DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade), INTERPOL, boletines de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), DAS, Fiscalía, o cualquiera que las modifique, adicione o sustituya o listados que persigan el mismo objeto. La parte incurso en esta causal entiende a la misma como justa causa para dar por terminado el contrato que surge a partir de la aceptación de la presente oferta y desde ya renuncia a iniciar cualquier reclamación en contra de la otra parte por la terminación y por los perjuicios que con ello llegare a sufrir. **i)** Cuando alguna de las partes ofrezca a un funcionario o entidad del gobierno, obsequios, atenciones, gastos de viaje, con el ánimo de obtener una ventaja. **j)** El retiro del agente del mercado en las condiciones establecidas en la resolución Creg 156 de 2011. **k)** Cuando a alguna de las partes se le haga efectivo el proceso de limitación de suministro. **l)** Si a la terminación del contrato de gestión, Cedelca S.A. E.S.P. no acepta la cesión de la presente oferta. **m)** La celebración de una nueva relación jurídica o contrato para el suministro de energía que desplace el presente contrato. **n)** La cesión parcial o total del Negocio Jurídico, sin previa autorización expresa y escrita de la otra parte. Ante este hecho la parte sin cuya autorización previa y escrita se realizó la cesión podrá dar por terminado el Negocio Jurídico sin que se genere a su cargo pago alguno de perjuicios. **o)** Cuando el ASIC no realice el registro del Negocio Jurídico por razones imputables a una de las partes, la parte que cumpla o se allane a cumplir podrá dar por terminado de manera unilateral el Negocio Jurídico, si así lo considera conveniente. Para ello enviará comunicación al ASIC notificándole el hecho. **p)** El incumplimiento de cualquier obligación de pago bajo otro contrato o negocio jurídico vigente entre las partes. **q)** No aplica la cláusula de terminación unilateral de que trata la Resolución CREG 038 de 2010, en virtud de la naturaleza mercantil del presente documento.

PARGÁGRAFO 1: Si se da por terminado el contrato por el incumplimiento de alguna de las partes, la parte cumplida quedará facultada para solicitar al ASIC la terminación del despacho de energía.

PARAGRAFO 2: Para efectos de dar aplicación a la terminación del contrato en los términos aquí establecidos, la parte cumplida notificará el incumplimiento a la parte incumplida, la cual tendrá

cinco (5) días hábiles para resolver el incumplimiento. Pasado este término sin resolver el incumplimiento, el contrato se dará por terminado de pleno derecho, sin necesidad de requerimiento adicional o declaración judicial, y la parte cumplida unilateralmente notificará al ASIC sobre la terminación del contrato de conformidad con las causales de terminación anticipada acordadas, quedando facultada para solicitar la terminación del despacho y ejercerá su derecho al pago estipulado en esta cláusula.

DÉCIMO SEXTO.- LIQUIDACIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA OFERTA.- Las partes tendrán hasta cuatro (4) meses, luego de la terminación de la ejecución de la Oferta Mercantil, para efectuar la respectiva liquidación; si una de las partes no se hace presente la otra liquidará la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil con la información disponible, dando aviso de este hecho a la otra parte, la cual se acogerá a esta liquidación. En el evento que el SIC llegare a modificar la información correspondiente a la energía suministrada reportada para esta relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil, con posterioridad a la liquidación de esta, las partes se obligan a realizar los ajustes y pagos que fueren del caso.

Si pasado el periodo de cuatro (4) meses establecido, las Partes no han suscrito el acta de liquidación, se entienda que el Contrato ha quedado liquidado sin necesidad de la suscripción de dicho documento.

DÉCIMO SÉPTIMO. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.- Cualquier diferencia que surja entre las partes con ocasión de la celebración, interpretación, ejecución o liquidación de esta oferta se resolverá así: Por acuerdo directo entre las Partes, el cual constará en acta suscrita por los representantes de las Partes, o quienes hagan sus veces. La etapa de acuerdo directo se entenderá fallida si las Partes no han llegado a un acuerdo dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que una Parte notifique a la otra de la discrepancia. En caso de persistir la controversia, las Partes acuerdan que la misma, excepto cuando se trate de controversias que impliquen el ejercicio de la acción ejecutiva, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento, conforme las reglas que se exponen a continuación: Los árbitros serán designados de común acuerdo por las Partes, de la lista del Centro de Conciliación, Arbitramento y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali. Las Partes acuerdan un plazo de quince (15) días calendario, contados a partir del momento en que una de las Partes le comunica a la otra de la convocatoria del Tribunal de Arbitramento, para proceder a la designación por mutuo acuerdo. A falta de acuerdo, serán designados por el Centro de Conciliación, Arbitramento y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Cali, según su reglamento. Si la discrepancia tiene una cuantía inferior o igual a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el Tribunal estará integrado por un (01) árbitro único; si la discrepancia tiene una cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes, el Tribunal estará integrado por tres (03) árbitros. Toda controversia se resolverá como si tuviera carácter jurídico. El(los) árbitro(s) será(n) abogado(s) en ejercicio y decidirá(n) en derecho. Si existe un componente de carácter técnico en la controversia, el(los) árbitro(s) será(n) abogado(s) y deberá(n) ordenar la práctica de una prueba pericial, designando como perito(s) a experto(s) en la materia.

El acuerdo a que se llegue en la etapa de arreglo directo y/o el laudo arbitral serán de obligatorio cumplimiento para las Partes. Cualquiera de ellas podrá exigir su cumplimiento mediante proceso ejecutivo, caso en el cual el acta donde se consigne el acuerdo o el laudo prestará mérito ejecutivo.

En todo caso, podrá ser llevado el caso al arbitraje ante la CREG cuando esta entidad sea la competente para resolver la diferencia, tal como lo establece la Ley 143 de 1994.

DÉCIMO OCTAVO. - CESIÓN DE LA RELACIÓN JURÍDICA SURGIDA DE LA ACEPTACIÓN DE LA OFERTA.- Cualquiera de las partes podrá ceder la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil en todo o en parte, o subcontratar la realización de su objeto, con la autorización previa y escrita de la otra parte. **PARÁGRAFO 1:** CEO cederá a Cedelca S.A. E.S.P. el presente contrato, sólo si ésta así lo solicita a la terminación del Contrato de Gestión y conviene en ello con EL OFERENTE CEDIDO, la aceptación de la cesión deberá realizarse de manera previa y escrita por parte de las partes intervinientes. **PARAGRAFO 2:** En el evento de presentarse fusión, escisión, transformación o cualquiera otra reorganización por EL OFERENTE, CEO autoriza de manera anticipada y expresa con la suscripción de este documento que EL OFERENTE ceda todos sus derechos y obligaciones derivados del presente Contrato, a la persona jurídica que la sustituya, siempre y cuando el cesionario sea de las mismas calidades de EL OFERENTE; la cesión que se realice no generará costos adicionales para CEO.

DÉCIMO NOVENO. - LEY APLICABLE Y CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN: Para todos los efectos legales, el domicilio es la ciudad de Popayán. La presente Oferta Mercantil o el negocio jurídico resultante de la aceptación de ésta se rige por las leyes vigentes en la República de Colombia, quedan igualmente incorporadas a la presente Oferta Mercantil las normas expedidas por el Ministerio de Minas y Energía, y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG). Si con posterioridad a la fecha de su celebración y perfeccionamiento se expiden o promulgan Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás normatividad, que modifiquen los términos, condiciones y derechos adquiridos mediante esta Oferta Mercantil, las partes expresamente se obligan a realizar dentro del plazo que establezca la norma o en su defecto dentro de los 15 días siguientes a que entre en vigor dicha norma, todas las modificaciones y ajustes necesarios para dar cumplimiento a las nuevas regulaciones y para restablecer el equilibrio económico del negocio celebrado, de manera que se brinden mutuamente las condiciones que les permitan ejecutar la Oferta Mercantil dentro de los parámetros económicos, financieros y de operación inicialmente pactados.

VIGÉSIMO. - TÉRMINOS DE RESPUESTA A SOLICITUDES.- Existirá un término de hasta veinte (20) días hábiles para contestar las inquietudes que planteen las partes por escrito. Todas las comunicaciones y notificaciones a que haya lugar en razón de la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil serán remitidas por las partes así:

EL OFERENTE: Dirección-----, Teléfono-----, correo electrónico-----.

LA COMPAÑÍA: Carrera 7 1N-28 – Edificio Edgar Negret Dueñas – Popayán (Cauca), Archivo Central, dirigido a la Dirección de Servicios Energéticos y Transacciones de Energía.

VIGÉSIMO PRIMERO. - EXISTENCIA.- La existencia de la relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil se encontrará sujeta a la condición suspensiva de que las partes constituyan la garantía de cumplimiento.

VIGÉSIMO SEGUNDO. - REGISTRO DE LA OFERTA Y LA ORDEN DE COMPRA Y EXIGIBILIDAD.- El presente contrato será exigible una vez sea registrado ante el Administrador del Sistema de intercambios Comerciales ASIC. Las labores de solicitud de registro ante el ASIC serán de parte del CEO en primera instancia o del OFERENTE si así se considera necesario y se harán en un plazo no

superior a cuatro (4) días hábiles a partir de la fecha de formalización del contrato. En caso de que al momento de registro del presente contrato alguna de las partes no se encuentre a paz y salvo con el ASIC, incluyendo la presentación de las garantías definidas en la regulación vigente, y dando cumplimiento a lo establecido en el capítulo II de la Resolución 157 de 2011, el ASIC retarde la fecha de entrada en operación del mismo, la parte que no se encuentre a paz y salvo cancelará a la parte cumplida, a título de pena, lo siguiente: A) Si el incumplimiento es por CEO: El valor que resulte de multiplicar la energía a suministrar durante los días de desplazamiento en la fecha de entrada en operación comercial del contrato, liquidada con el precio contenido en el Anexo 5 del presente contrato para dicho mes. Y en el evento de que sea precedente, se recocerá como adicional la diferencia entre el precio de bolsa y el precio del contrato de la energía dejada de despachar. B) Si el incumplimiento es por EL OFERENTE: El valor que resulte de multiplicar la energía a suministrar durante los días de desplazamiento en la fecha de entrada en operación comercial del contrato, liquidada con el precio contenido en el Anexo 5 del presente contrato para dicho mes, no obstante en el evento de que CEO haya tenido que comprar la energía a mayor precio en la bolsa, EL OFERENTE deberá cancelar a CEO en forma adicional, el mayor valor que este haya tenido que pagar por esta energía, más el valor adicional que por ajuste de garantías, costos financieros y otros, haya tenido que sufragar o asumir CEO.

VIGÉSIMO TERCERO. - DESPLAZAMIENTO.- La relación jurídica surgida de la aceptación de la presente Oferta Mercantil no desplazará otras relaciones jurídicas o contratos existentes entre las partes, ni será desplazada por cualquier otra relación jurídica surgida de la oferta que exista posteriormente para CEO o por contratos para el mismo período y mercado.

VIGÉSIMO CUARTO. - DOMICILIO.- El domicilio contractual es la ciudad de Popayán Cauca.

VIGÉSIMO QUINTO. - CONFIDENCIALIDAD.- Las partes mantendrán en reserva toda información técnica, comercial u operacional, que le sea revelada, directa o indirectamente por la otra parte en ejecución del contrato, con excepción de información que es o se torne parte del dominio público, sin culpa de las Partes. Además, en el caso de que ello sea exigido por la Ley o por razones legales o en el trámite de un proceso, las partes podrán revelar la Información Confidencial, pero solamente después de informar a la otra de la obligación de revelarla y cooperar razonablemente con cualquier intento de mantener la reserva de tal información.

VIGÉSIMO SEXTO. - AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: En cumplimiento de las normas vigentes sobre protección de datos personales, CEO cuenta con una Política de Protección de Datos Personales (en adelante, la Política), la cual se entiende aquí incorporada. Teniendo en cuenta que en la celebración y ejecución del presente documento se requiere o podría requerirse la recopilación, uso y tratamiento de algunos datos personales de EL OFERENTE y/o de sus empleados o contratistas, EL OFERENTE declara que ha leído, conoce y acepta el contenido de la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra disponible en la página en el siguiente link: https://www.ceoesp.com.co/documents/1058814/1134795/MN062_ManualparaProtecci%C3%B3ndeDatosPersonales_v07.pdf/8501bb1c-2519-1596-035b-941dd2740051?t=1732741155279 y autoriza expresamente a CEO a incorporar en sus bases de datos, los datos personales que le sean suministrados, así como para darles el tratamiento que estime necesario, de conformidad con los términos de la mencionada Política de Protección de Datos Personales y las finalidades allí señaladas. Así mismo, EL OFERENTE declara que cuenta con la autorización de todos los trabajadores

de la sociedad que representa, para que se realice el tratamiento de sus datos de contacto corporativo con la finalidad de dar cabal cumplimiento y ejecutar las obligaciones derivadas de la relación comercial con CEO., y de manera específica acorde a las finalidades y términos indicados en la Política., Los titulares de la información, reconocen que tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar sus datos personales y, sólo en los casos en que sea procedente, a suprimirlos o revocar la autorización otorgada para su tratamiento, lo cual lo podrán realizar a través del correo electrónico cia.energetica@ceoesp.com.

VIGÉSIMO SÉPTIMO. - CUMPLIMIENTO DE POLÍTICAS DE PROMIGAS: EL OFERENTE declara con la firma del Contrato, que ha ingresado al link [https://www.promigas.com/Paginas/Nuestra Empresa/ESP/Politicacorporativas.aspx](https://www.promigas.com/Paginas/Nuestra_Empresa/ESP/Politicacorporativas.aspx) y ha leído las siguientes políticas y disposiciones de CEO (en adelante las “Políticas”), las cuales declara y entiende que son de obligatorio cumplimiento y observancia por parte de EL OFERENTE:

1. Código de Buen Gobierno
2. Política Antisoborno- Anticorrupción – ABAC
3. Política Corporativa LATF-FPADM
4. Norma para el Cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero – FCPA
5. Manual SIPLA
6. Política de Gestión Integral de Riesgos
7. Manual de Operaciones Especiales
8. Norma de conflictos de interés
9. Política de Cargos Críticos frente a Riesgos de Fraude
10. Política Ambiental
11. Política de Derechos Humanos
12. Política Corporativa de Seguridad de la Información
13. Política Sobre Manejo de Información Privilegiada

Parágrafo Primero: En caso de incurrir EL OFERENTE en incumplimiento de las Políticas o algunas de ellas o alguna de sus disposiciones, CEO podrá tomar las acciones legales a las que haya lugar, incluyendo la terminación del Contrato, sin que haya lugar a indemnizar perjuicios de ninguna naturaleza a EL OFERENTE.

Parágrafo. Las Partes acuerdan que también forman parte del Contrato las Políticas publicadas en el link [https://www.promigas.com/Paginas/Nuestra Empresa/ESP/Politicacorporativas.aspx](https://www.promigas.com/Paginas/Nuestra_Empresa/ESP/Politicacorporativas.aspx)

Esperamos que la presente oferta cumpla con las necesidades de la Compañía.

Atentamente,

(Nombre completo del OFERENTE)

Dirección Comercial

Firma

ANEXO 4 - DISTRIBUCIÓN HORARIA

Producto 1 – (1 enero 2027 al 31 diciembre 2027)

	Cantidad Ofrecida	Tipo de día	N° días mes	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	TOTAL
ene-27	13,107,297	ORD.	21	12.414	11.709	11.325	11.326	12.319	14.604	16.401	16.734	17.318	17.829	18.667	19.574	19.209	18.553	18.654	19.106	19.552	20.400	24.141	26.105	24.199	21.195	17.340	14.140	8,879,137
		SAB.	4	12.963	12.093	11.705	11.643	12.170	13.632	15.413	16.495	17.568	18.199	19.016	19.791	19.612	18.922	18.609	18.726	19.016	19.844	23.767	25.879	24.108	21.097	17.599	14.950	1,691,264
		DOM.	4	14.072	13.167	12.618	12.383	12.320	13.083	14.559	16.196	17.379	18.016	18.568	19.335	19.340	18.721	18.242	18.299	18.650	19.576	23.752	26.297	24.493	21.223	17.696	14.830	1,691,264
		FES.	2	14.238	13.211	12.626	12.361	12.763	14.005	15.037	15.803	16.726	17.475	18.297	19.144	19.350	18.695	18.285	18.416	18.788	19.945	24.058	26.209	24.189	20.862	17.491	14.842	845,632
		TOTAL	31	397.320	373.346	360.375	358.673	382.186	441.561	494.373	513.795	536.907	554.214	578.944	605.853	597.904	577.574	575.710	586.167	598.838	625.964	745.164	809.318	750.954	656.109	540.301	445.747	13,107,297
feb-27	11,603,677	ORD.	20	12.168	11.476	11.100	11.101	12.074	14.314	16.075	16.402	16.974	17.475	18.297	19.185	18.828	18.185	18.283	18.727	19.164	19.994	23.662	25.586	23.718	20.774	16.995	13.859	8,288,341
		SAB.	4	12.706	11.852	11.473	11.412	11.928	13.361	15.107	16.168	17.219	17.838	18.638	19.398	19.222	18.546	18.240	18.354	18.638	19.450	23.295	25.365	23.629	20.678	17.249	14.653	1,657,668
		DOM.	4	13.792	12.905	12.368	12.137	12.075	12.823	14.269	15.874	17.034	17.658	18.199	18.951	18.956	18.349	17.880	17.936	18.280	19.187	23.281	25.775	24.007	20.802	17.345	14.535	1,657,668
		FES.	0	13.956	12.949	12.375	12.115	12.510	13.727	14.738	15.489	16.393	17.128	17.933	18.764	18.966	18.323	17.922	18.050	18.415	19.549	23.580	25.688	23.708	20.447	17.144	14.547	-
		TOTAL	28	349.349	328.556	317.366	316.216	337.500	391.022	439.002	456.209	476.481	491.475	513.281	537.104	529.267	511.270	510.147	519.696	530.949	554.437	659.539	716.279	664.902	581.407	478.284	393.939	11,603,677
mar-27	12,235,530	ORD.	20	11.589	10.930	10.572	10.573	11.500	13.633	15.310	15.621	16.168	16.643	17.426	18.272	17.932	17.319	17.413	17.836	18.252	19.043	22.536	24.368	22.589	19.786	16.187	13.200	7,895,890
		SAB.	5	12.101	11.288	10.927	10.869	11.360	12.726	14.386	15.398	16.399	16.989	17.751	18.475	18.307	17.663	17.372	17.480	17.751	18.524	22.186	24.158	22.505	19.694	16.428	13.956	1,973,473
		DOM.	5	13.136	12.291	11.779	11.559	11.501	12.213	13.590	15.119	16.223	16.817	17.333	18.049	18.054	17.476	17.029	17.082	17.410	18.274	22.173	24.548	22.864	19.812	16.519	13.843	1,973,473
		FES.	1	13.291	12.333	11.786	11.539	11.914	13.074	14.037	14.752	15.613	16.313	17.080	17.871	18.063	17.451	17.069	17.191	17.538	18.619	22.458	24.466	22.580	19.474	16.328	13.855	394,695
		TOTAL	31	371.252	348.831	336.754	335.135	356.214	410.425	460.124	479.766	502.041	518.204	541.017	565.938	558.503	539.529	537.338	546.717	558.380	583.468	694.968	755.361	701.208	612.717	504.798	416.845	12,235,530
abr-27	11,994,322	ORD.	20	11.739	11.072	10.709	10.710	11.649	13.810	15.508	15.824	16.375	16.859	17.622	18.509	18.164	17.544	17.639	18.067	18.488	19.290	22.828	24.684	22.882	20.042	16.396	13.371	7,996,215
		SAB.	4	12.258	11.435	11.068	11.010	11.508	12.891	14.574	15.598	16.612	17.209	17.981	18.714	18.545	17.892	17.597	17.707	17.981	18.764	22.474	24.471	22.797	19.949	16.641	14.136	1,599,243
		DOM.	4	13.306	12.450	11.932	11.709	11.650	12.371	13.766	15.315	16.434	17.035	17.558	18.283	18.288	17.702	17.250	17.304	17.636	18.511	22.460	24.866	23.161	20.068	16.733	14.023	1,599,243
		FES.	2	13.464	12.492	11.939	11.688	12.069	13.243	14.219	14.943	15.816	16.524	17.301	18.103	18.297	17.877	17.290	17.414	17.766	18.660	22.749	24.783	22.873	19.726	16.540	14.034	799,621
		TOTAL	30	363.963	341.960	330.058	328.448	349.743	403.727	451.966	470.016	491.319	507.201	529.792	554.379	547.208	528.605	526.747	536.207	547.767	572.616	681.792	740.599	687.212	600.368	494.507	408.123	11,994,322
may-27	13,758,378	ORD.	21	13.031	12.291	11.888	11.889	12.931	15.330	17.215	17.566	18.178	18.714	19.595	20.547	20.164	19.475	19.581	20.055	20.524	21.413	25.341	27.401	25.401	22.248	18.201	14.843	9,320,191
		SAB.	5	13.607	12.693	12.287	12.222	12.774	14.309	16.179	17.315	18.440	19.103	19.960	20.774	20.586	19.862	19.534	19.656	19.960	20.830	24.947	27.164	25.306	22.145	18.473	15.692	2,219,093
		DOM.	4	14.771	13.821	13.245	12.998	12.932	13.733	15.282	17.001	18.243	18.910	19.490	20.296	20.301	19.651	19.148	19.208	19.577	20.548	24.932	27.603	25.710	22.277	18.575	15.566	1,775,725
		FES.	1	14.946	13.867	13.253	12.975	13.397	14.701	15.784	16.588	17.557	18.343	19.206	20.095	20.311	19.623	19.193	19.331	19.721	20.936	25.253	27.511	25.390	21.898	18.360	15.579	443,819
		TOTAL	31	415.718	390.717	377.309	375.736	400.547	463.104	519.325	540.044	564.461	582.504	608.457	636.626	627.878	606.503	604.648	615.609	628.823	656.952	781.873	849.173	788.171	688.947	567.252	468.002	13,758,378
jun-27	12,972,856	ORD.	18	12.697	11.975	11.583	11.583	12.599	14.936	16.773	17.115	17.711	18.234	19.092	20.019	19.646	18.975	19.078	19.541	19.997	20.863	24.690	26.698	24.749	21.677	17.734	14.462	7,783,713
		SAB.	4	13.295	12.367	11.971	11.908	12.446	13.942	15.763	16.870	17.967	18.613	19.448	20.241	20.057	19.352	19.033	19.152	19.448	20.295	24.307	26.407	24.656	21.577	17.999	15.290	1,729,714
		DOM.	5	14.392	13.466	12.905	12.665	12.600	13.381	14.890	16.564	17.774	18.425	19.990	19.775	19.780	19.147	18.657	18.715	19.074	20.021	24.292	26.895	25.050	21.706	18.698	15.167	2,162,143
		FES.	3	14.562	13.512	12.913	12.642	13.053	14.324	15.379	16.162	17.106	17.872	18.713	19.580	19.790	19.120	18.701	18.834	19.215	20.399	24.605	26.805	24.739	21.336	17.889	15.179	1,297,286
		TOTAL	30	397.217	372.886	359.638	357.383	378.731	434.495	485.560	506.586	530.860	548.409	572.523	598.924	592.129	572.047	568.921	578.420	590.751	618.024	736.931	801.323	743.569	649.035	535.369	442.841	12,972,856
jul-27	13,526,119	ORD.	23	12.811	12.083	11.687	11.688	12.713	15.071	16.925	17.269	17.871	18.399	19.264	20.200	19.823	19.146	19.250	19.717	20.177	21.052	24.913	26.939	24.972	21.873	17.894	14.592	10,035,508
		SAB.	4	13.378	12.479	12.079	12.015	12.559	14.068	15.905	17.022	18.129	18.781	19.623	20.424	20.238	19.526	19.204	19.324	19.623	20.478	24.526	26.706	24.879	21.771	18.161	15.428	1,745,368
		DOM.	4	14.522	13.587	13.021	12.779	12.714	13.501	15.024	16.714	17.935	18.591	19.161	19.953	19.558	19.319	18.825	18.884	19.246	20.201	24.511	27.137	25.276	21.901	18.262	15.303	1,745,306
		FES.	0	14.693	13.633	13.029	12.756	13.171	14.453	15.517	16.308	17.260	18.033	18.881	19.756	19.969	19.292	18.869	19.004	19.388	20.582	24.827	27.046	24.962	21.528	18.050	15.316	-
		TOTAL	31	406.252	382.175	369.205	367.998	393.481	456.907	512.985	532.135	555.284	572.654	598.209	626.099	616.718	595.738	594.868	606.322	619.550	646.904	769.146	834.963	774.969	677.763	557.252	458.542	13,526,119
ago-27	12,483,353	ORD.	19	11.823	11.152	10.786	10.787	11.733	13.909	15.620	15.938	16.493	16.980	17.779	18.642	18.295	17.670	17.766	18.197	18.622	19.429	22.992	24.862	23.047	20.186	16.514	13.467	7,651,087
		SAB.	5	12.346	11.517	11.148	11.089	11.590	12.983	14.679	15.710	16.731	17.333	18.110	18.849	18.678	18.021	17.724	17.835	18.110	18.899	22.635	24.647	22.961	20.093	16.761	14.238	2,014,444

ANEXO 5 - CUADRO DE CANTIDADES DE ENERGÍA Y PRECIO

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

PRODUCTO 1

EXPEDIENTE:	CP-CEOC-2026-002
PRODUCTO:	Producto 01 - Curva Horaria / Plana

CANTIDAD EN:	kWh
MODALIDAD:	PLC - Pague Lo Contratado
OFERENTE:	

MES DE SUMINISTRO	ENERGÍA SOLICITADA (kWh)	PORCENTAJE ENERGÍA OFRECIDA	ENERGÍA OFRECIDA (kWh)	PRECIO OFERTADO (\$/kWh)
ene-2027	13,107,297	100%	13,107,297	
feb-2027	11,603,677	100%	11,603,677	
mar-2027	12,235,530	100%	12,235,530	
abr-2027	11,994,322	100%	11,994,322	
may-2027	13,758,378	100%	13,758,378	
jun-2027	12,972,856	100%	12,972,856	
jul-2027	13,526,119	100%	13,526,119	
ago-2027	12,483,353	100%	12,483,353	
sep-2027	12,403,746	100%	12,403,746	
oct-2027	12,472,848	100%	12,472,848	
nov-2027	12,449,675	100%	12,449,675	
dic-2027	12,360,640	100%	12,360,640	
TOTAL	151,368,441		151,368,441	0

Nota.

1. \$ / kWh expresados en pesos de : dic-2025
2. La energia ofertada se despachara conforme a las cantidades horarias de este anexo

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6 - PAGARÉ Y CARTA DE INSTRUCCIONES VENDEDOR

PAGARÉ No. _____ de 2026 - CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-002

OTORGANTE:

CAPITAL: (Letras y números)

FECHA DE VENCIMIENTO:

_____, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida _____ quien actúa en nombre y representación de _____, con NIT. _____ y en adelante EL DEUDOR, en virtud del presente título valor, declara que:

- En virtud del presente título valor, pagaré incondicionalmente a la orden de **LA COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP**, 1 identificada con NIT. 900.366.010-, con domicilio en la ciudad de Popayán_, el día y la suma por concepto de capital que se indican en el encabezado y por concepto de intereses de plazo: _____
(\$_____) la Obligación derivada de la Oferta Mercantil CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-002.
- Intereses Moratorios: sobre la suma adeudada por concepto de Capital, EL DEUDOR reconocerá y pagará intereses moratorios, a la tasa máxima legal permitida
- Cláusula Aceleratoria. En los siguientes eventos el tenedor de este título-valor podrá declarar insubsistentes los plazos acordados de pago de esta obligación y podrá, mediante el cobro judicial o extrajudicial, exigir su inmediato pago total o el pago del saldo insoluto, como también todas aquellas obligaciones accesorias a que hubiere lugar, sin necesidad de requerimiento judicial o constitución en mora o requerimiento previo, a los cuales renunciamos desde ahora : (i) si omitimos o retrasamos el pago de los intereses o de cualquier cuota de capital; y (b) si el deudor fuere embargado de bienes o solicitare o fuere sometido a proceso de ley de insolvencia o apertura de trámite de liquidación.
- En caso de cobro judicial o extrajudicial de la obligación, las costas, gastos de cobranza, y los honorarios de abogado que desde ahora se fijan éstos últimos en una suma equivalente al quince por ciento (15%) del capital más intereses serán asumidos por el deudor.
- El pago de los derechos fiscales, impuesto de timbre y otros, que cause el otorgamiento de este pagaré serán de _____ (deudor), y si el pago lo realiza uno de

nuestros acreedores nos obligamos a reembolsarlos dentro de los tres días siguientes a la respectiva cancelación.

6. El Deudor autoriza de manera irrevocable a la Empresa, o a quien represente sus derechos para que obtengan de cualquier fuente o reporten a cualquier base de datos toda la información referente a su comportamiento como cliente de la entidad, como usuario de cualquier operación activa de crédito futura o pasada, al tiempo de facultar a estas entidades para que divulguen a terceros la información registrada.

Este Pagaré, se diligencia de conformidad con la carta de instrucciones anexa al Pagaré, el día ____ de ____ de ____.

EL DEUDOR

C.C No _____ de _____

CARTA DE INSTRUCCIONES ANEXA AL PAGARÉ No. ____ de 2026

VENDEDOR - CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-002

_____, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. _____ expedida _____, quien actúa en nombre y representación de _____, con Nit. _____ y en adelante EL DEUDOR, autorizo expresa, permanente e irrevocablemente a la **COMPAÑÍA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S ESP**, 1 identificada con NIT. 900.366.010 _____, en su calidad de ACREEDOR, para que haciendo uso de las facultades conferidas por el Artículo 622 del Código de Comercio, llene los espacios en blanco en el Pagaré No. ____ de 202_ adjunto, que se ha otorgado a su favor, para lo cual deberá ceñirse a las siguientes instrucciones:

1. Los espacios en blanco se podrán llenar sólo en caso de que EL DEUDOR incumpla con su obligación de pago de cualquiera de los conceptos que deban ser pagados a _____ la _____, en virtud de _____.

Derivado de la Oferta Mercantil XXXXXXXX, CEO - CONVOCATORIA PÚBLICA CP-CEOC2026-002.

2. En el espacio reservado para la cuantía de la obligación se insertará en Capital, los valores facturados y vencidos por concepto de Capital y en los espacios reservados para Intereses de plazo e intereses de mora causados por incumplimiento en los pagos de obligaciones exigibles surgidas de _____.
3. El pagaré será exigible a la vista o en la fecha que establezca la _____ y para su cobro no necesitará su presentación a la fecha de vencimiento, ni notificación por parte del tenedor del mismo.
4. No obstante, la Carta de Instrucciones se ha otorgado y entregado el día _____ (____) de _____ de 202_, la fecha de creación del Pagaré será la incluida por la _____ y corresponderá al día en que sean llenados los espacios en blanco por parte de la _____.

Oficina Principal:

Gra. 7 No. 1N - 28 Ed. Edgar Negret 4° Piso

PBX: 833 93 93

Oficina de Servicio al Cliente:

Carrera 8va calle 1 esquina

Popayán - Cauca

www.ceoesp.com.co

7. La _____ se obliga a devolver a EL DEUDOR el Pagaré No. _____ de 202__ y esta carta de instrucciones, cuando hayan sido pagadas la totalidad de las obligaciones adquiridas por EL DEUDOR, en virtud del contrato antes mencionado.
8. El Deudor autoriza de manera irrevocable a la Empresa, o a quien represente sus derechos para que obtengan de cualquier fuente o reporten a cualquier base de datos toda la información referente a su comportamiento como cliente de la entidad, como usuario de cualquier operación activa de crédito futura o pasada, al tiempo de facultar a estas entidades para que divulguen a terceros la información registrada.

Para constancia se firma a los _____ (__) días del mes de _____ de Dos Mil _____ (2026)

C.C No. _____ de _____